

1. 判决书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终19930号民事判决书

2. 案由: 机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 王某1、何某1

被告(被上诉人): 陈某1、王某2

被告(上诉人): 陈某2

【基本案情】

2021年7月21日,在某村路口,何某骑电动自行车由西向北行驶,陈某1驾驶小型轿车由东向西行驶,后两车接触发生交通事故,何某受伤。经交通部门认定,何某负事故主要责任,陈某1负次要责任。事发后何某之伤情经诊断为急性颈脊髓损伤等,住院治疗12天。2022年3月,何某因脊髓损伤、脊椎术后、神经病理性疼痛、神经源性肠炎、神经源性膀胱再次住院治疗。2022年7月,何某申请对其伤残程度进行鉴定,陈某1申请对何某急性颈脊髓损伤、神经源性肠炎、神经源性膀胱与交通事故之间的因果关系进行鉴定。某鉴定所对上述鉴定项目进行鉴定。2022年9月,某鉴定所出具鉴定意见为:何某重度排便功能障碍的伤残程度属于七级(致残率40%)、颈脊髓损伤行相关手术治疗的伤残程度属十级(致残率10%);何某急性颈脊髓损伤与交通事故之间存在主要因果关系,参与度为56%~95%,神经源性肠炎与交通事故之间存在次要因果关系,参与度为16%~44%,何某神经性膀胱与交通事故之间存在次要因果关系,参与度为16%~44%。2022年11月15日,何某因胰腺癌去世。王某1系其妻子,何某1系二人之女。另查,肇事车辆登记在韩某名下,事故发生时该肇事车辆未投保机动车交通事故责任强制保险及机动车第三者责任保险。陈某1、王某2、陈某2系同村发小关系,事发当天,陈某2在外地出差,陈某1、王某2与其他伙伴一起吃饭,后因其他人均喝了酒,王某2将车钥匙交由陈某1,在陈某1驾驶期间发生交通事故。陈某2另表示,2017年其通过微信推送认识了韩某,从韩某处购买了肇事车辆,但未签订协议、未办理过户登记手续,且韩某已失联。该车辆平时停放在公共停车场,谁需要用车,告知陈某2一声即可,事发后陈某2联系修车厂将肇事车辆拉走报废,报废钱由其掌管。

【案件焦点】

1. 何某在伤残评定作出后2个月因癌症去世，残疾赔偿金应按照实际生存年限即2个月计算，还是按照法定年限即20年计算；2. 残疾赔偿金是否具有人身专属性，何某的法定继承人能否继承残疾赔偿金请求权。

【法院裁判要旨】

北京市密云区人民法院经审理认为：何某已去世，王某1、何某1作为何某的近亲属有权请求侵权人承担侵权责任。确定机动车交通事故的损害赔偿任主体，应以其与机动车之间是否具有运行支配关系和运行利益关系加以判定。本案中，虽然涉案车辆登记在他人名下，但依据陈某2自述，可以推知陈某2事实上对涉案车辆具有支配、管理及使用的权利。投保交强险是机动车所有人的法定义务，目的在于完成对受害人损失的基础性填补，从而在一定程度上实现保障交通安全、提高社会整体效益，本案中，涉案车辆在事发时未投保交强险，王某1、何某1要求投保义务人及侵权人即陈某2、陈某1在交强险限额内承担赔偿责任之诉讼请求，于法有据，予以支持。庭审中王某2自述其让陈某1开车，其有责任，其应当承担陈某1次要责任中的一半责任，对此一审法院不持异议，故对于超出交强险限额的部分，应由陈某1、王某2按照30%的责任比例承担赔偿责任，陈某1、王某2二人各自应承担的份额由一审法院予以核定。残疾赔偿金的性质为财产损害赔偿，从受害人定残之日即已经客观存在，不因受害人死亡而消灭，对于残疾赔偿金的计算应当采用定型化的计算方法，不因受害人劳动能力变化或者存活年限的变更而改变。残疾赔偿金请求权可以作为受害人的遗产由其近亲属继受。

北京市密云区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千一百八十一条、第一千一百八十三条、第一千二百零八条、第一千二百零九条、第一千二百一十条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决如下：

